PAHAMI & MILIKI ASURANSI

aaui General Insurance Association of Indonesia ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA



PRINSIP DASAR ASURANSI

POKOK BAHASAN

01 Risiko, Peril dan Hazard

02 Manajemen Risiko

03 Risiko yang dapat diasuransikan

04 Fungsi dan Manfaat Asuransi

05 Prinsip-prinsip Asuransi

RISK

RISK = UNCERTAINTY OF LOSS

Definisi yang sederhana ini mengandung 2 (dua) unsur, yaitu :

- Ketidak pastian ***(uncertainty)***
- Kerugian ***(loss)***

PERILS

- Bahaya yang dapat timbul yang mengakibatkan kerugian pada obyek pertanggungan.
- Perils ini yang menjadi penyebab kerugian pada obyek pertanggungan

Contoh

Objek Pertanggungan	Peril
Rumah Tinggal	Kebakaran
Cargo	Cuaca Buruk
Kendaraan Bermotor	Terbalik

HAZARDS

01

Keadaan yang bersifat kualitatif yang mempunyai pengaruh terhadap frekuensi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun besarnya jumlah dari kerugian yang mungkin terjadi.

02

Faktor-faktor yang mempengaruhi **frekuensi** maupun **severity** dari perils.

PHYSICAL HAZARDS

- Keadaan yang berkaitan dengan aspek fisik dari suatu benda, baik benda yang dipertanggungkan maupun benda yang berdekatan.
- Dapat menambah atau mengurangi kemungkinan terjadinya atau besarnya kerugian dibandingkan dengan risiko rata-rata

Contoh :

- Konstruksi kayu akan lebih besar kemungkinannya terbakar dari konstruksi tembok.
- Usia kapal, konstruksi kapal, wilayah pelayaran.

MORAL HAZARDS

Keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata.

Contoh :

Tertanggung menyampaikan informasi yang tidak benar, kurang hati-hati, arogan, ceroboh, dll.

KLASIFIKASI RESIKO

01

Resiko Finansial dan Non Finansial

02

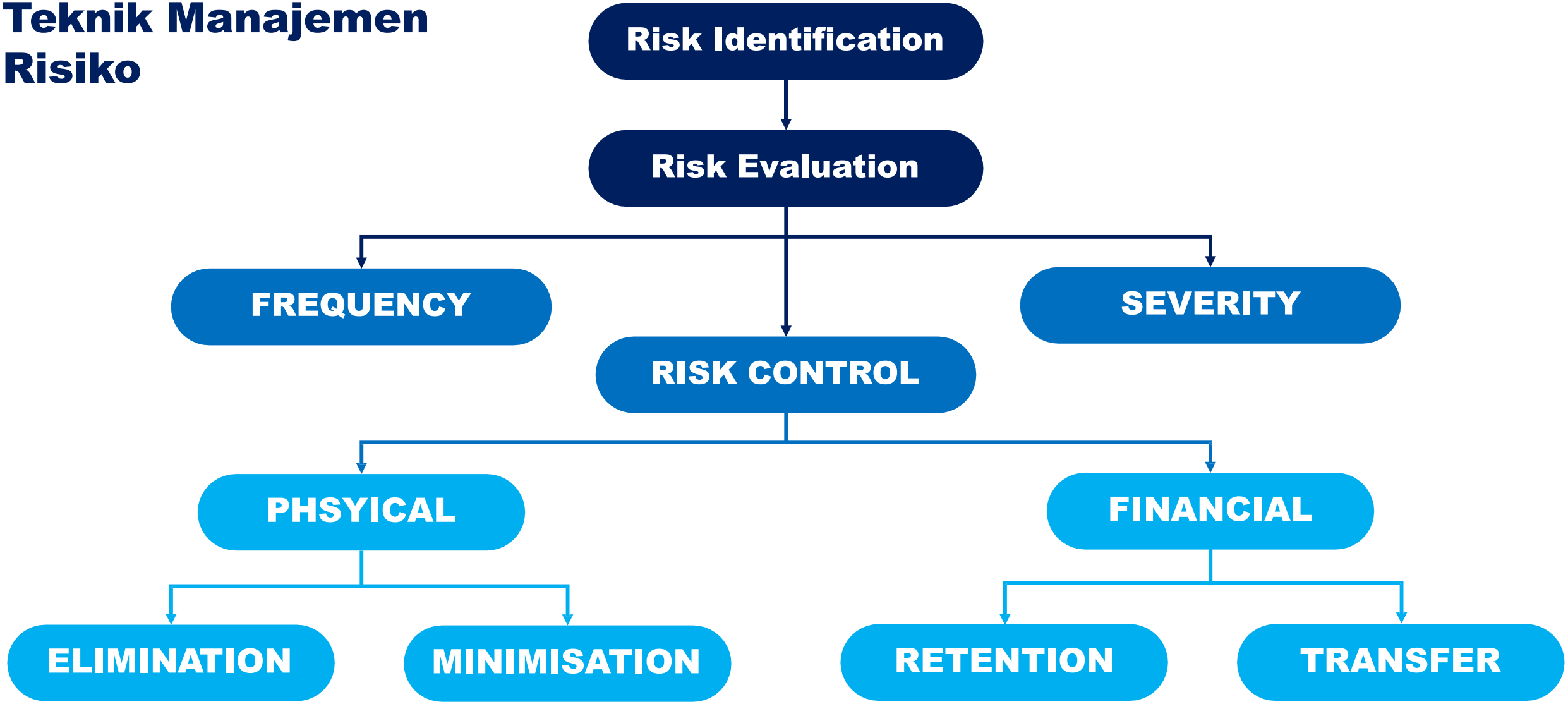
Resiko Murni dan Spekulatif

03

Resiko Fundamental dan Partikular

HUBUNGAN ANTARA RESIKO DAN ASURANSI

Teknik Manajemen Risiko



RESIKO YANG DAPAT DIASURANSIKAN (INSURABLE RISK)

1. Resiko Murni
2. Risiko Partikular
3. Risiko Finansial
4. Frekuensi Sering dan type yang sejenis
5. Kepentingan keuangan
6. Tidak Melanggar Hukum
7. Tidak diduga

FUNGSI UTAMA ASURANSI

Dari gambaran tentang tahap-tahap dan proses manajemen risiko dimana asuransi menjadi salah satu sarana efisien untuk mentransfer risiko maka fungsi-fungsi utama asuransi dapat dibagi menjadi 3 hal :

1. Berfungsi sebagai sarana *risk transfer*
2. Berfungsi sebagai penghimpun beban risiko dan premi asuransi, untuk dibagikan lagi secara proporsional *(common pool)*
3. Berfungsi sebagai penyeimbang antara risiko dan premi asuransi secara adil *(equitable premium)*

MANFAAT ASURANSI

Manfaat asuransi bagi Tertanggung, Masyarakat dan Perekonomian Negara

Bagi ketiga subjek tersebut diatas, baik tertanggung, masyarakat umum *(society)* maupun perekonomian negara, ada 5 (lima) manfaat yang dapat diberikan oleh asuransi :

1. **Memberikan ketenangan atau rasa aman *(peace of mind)***
2. **Manfaat Asuransi dalam pengendalian kerugian *(loss control)***
3. **Manfaat Sosial Asuransi**
4. **Manfaat Dana Investasi**
5. **Manfaat Devisa Negara**

PRINSIP – PRINSIP ASURANSI

1. Insurable Interest
2. Utmost Good Faith
3. Proximate Cause
4. Indemnity
5. Contribution
6. Subrogation

INSURABLE INTEREST

- Kepentingan yang dapat diasuransikan
- Hak menurut hukum untuk mengasuransikan yang timbul dari hubungan finansial, yang diakui oleh hukum, antara Tertanggung dan pokok pertanggungan.

DASAR HUKUM

Pasal 20 KUHD :

Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi

Secara Bebas :
Pada saat mengasuransikan, seseorang tidak memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan, maka bila terjadi klaim penanggung tidak wajib membayar ganti rugi

Pasal 268 KUHD :

Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh UU

- ✓ Dapat dinilai dengan uang *(financial value)*
- ✓ Dapat diancam bahaya *(accidental)*
- ✓ Tidak dikecualikan UU *(againts to public policy)*

4 POKOK INSURABLE INTEREST

1. Harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa yang dapat dipertanggungkan
2. Bahwa harta benda, hak, kepentingan, jiwa itu harus menjadi pokok pertanggungan *(the subject matter of insurance)*
3. Harus ada hubungan antara tertanggung dengan pokok pertanggungan
4. Hubungan tertanggung dengan pokok pertanggungan harus diakui / sah secara hukum

Common Law

- ✓ Melalui hubungan hukum antara seseorang dengan hak, jiwa, harta benda, tanggung gugat, dll
- ✓ Misal : Kehidupan, kepemilikan harta, partnership, kreditur, dll

Contract

- ✓ Seseorang memiliki hak berdasarkan kontrak
- ✓ Misal : Penyewa bertanggung jawab atas barang yang disewanya

Statue

- ✓ Married Women's Property Act 1882
- ✓ Ketentuan tentang Taspen, Astek, dll

UTMOST GOOD FAITH

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material *(material facts)* mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak

DASAR HUKUM

Pasal 251 KUHD

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal - hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutup dengan syarat - syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan

Secara bebas

Walaupun tertangung memiliki itikad baik, namun menyampaikan keterangan keliru atau tidak benar atau tidak menyampaikan keterangan yang diketahui dan keterangan tersebut sebenarnya mempengaruhi pertimbangan penanggung, maka pertanggungan dapat menjadi batal.

FAKTA MATERIAL

Setiap keadaan / keterangan yang dapat mempengaruhi pertimbangan *"prudent underwriter"* dalam penentuan akseptasi atau penetapan tarip

HARUS DIUNGKAPKAN	TIDAK HARUS DIUNGKAPKAN
Fakta tentang resiko lebih besar dari normal	Fakta yang tidak diketahui tertangung
Fakta tentang kerugian lebih besar dari normal	Fakta hukum
Fakta tentang klaim / kerugian sebelumnya	Fakta penanggung dianggap tahu
Fakta tentang penolakan / pembatasan oleh penanggung lain	Fakta yang mengurangi risiko
Fakta yang membatasi subrogasi	Fakta hasil survey
Fakta tentang the subject matter of insurance	Fakta yang dijamin warranty

Siapa yang harus mengungkapkan ?

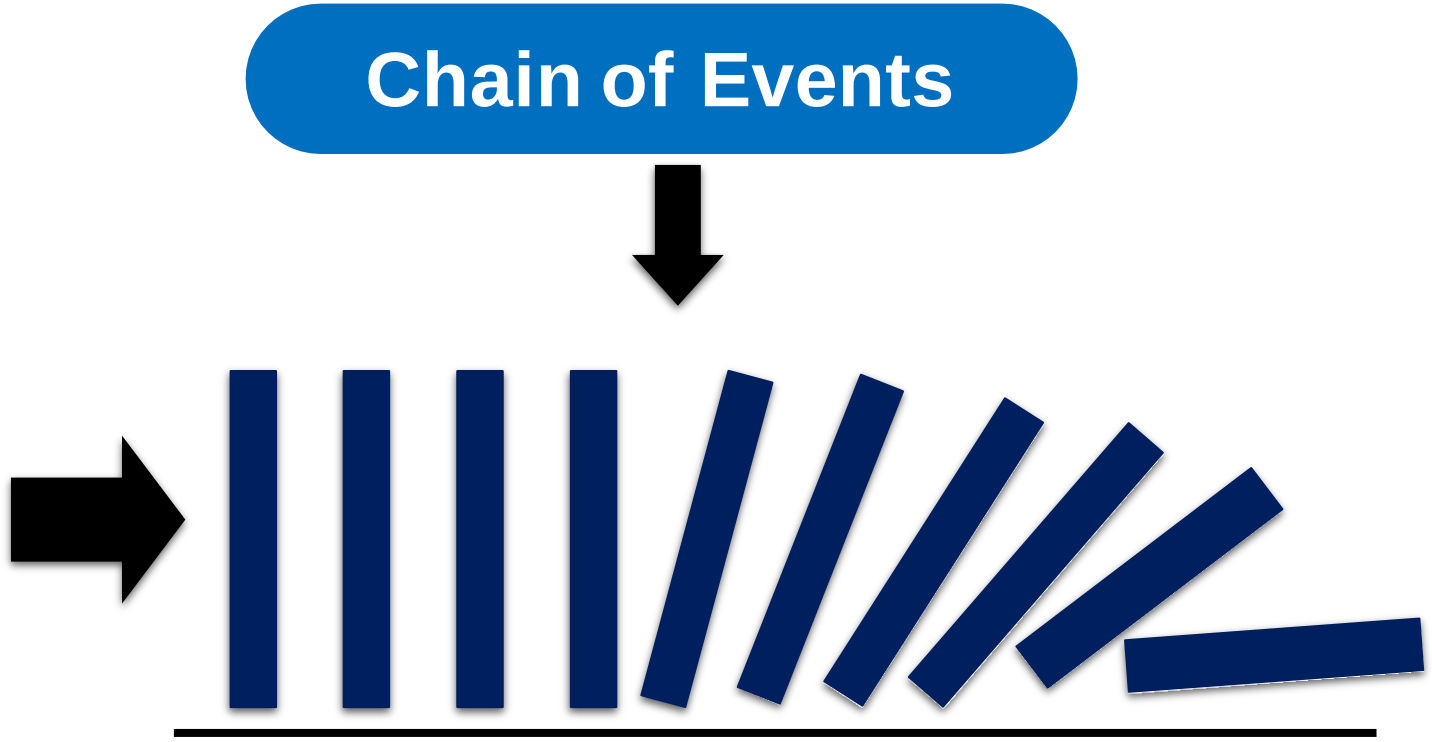
- ✓ **Penanggung**
- ✓ **Tertanggung**

Kapan harus diungkapkan ?

- ✓ Sejak perjanjian dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat
- ✓ Saat perpanjangan kontrak asuransi.
- ✓ Saat terjadi perubahan kontrak Asuransi

PROXIMATE CAUSE

- Penyebab yang dominan
- Penyebab aktif, efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa yang membawa akibat, tanpa adanya intervensi dari sesuatu kekuatan apapun yang timbul dan bekerja secara aktif dari suatu sumber yang baru dan berdiri sendiri



INDEMNITY

- Ganti rugi
- Mengembalikan posisi keuangan Tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian

DASAR HUKUM

Pasal 253 KUHD :

- ✓ Pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.
- ✓ Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbangan dari pada bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.
- ✓ Namun demikian bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas, bahwa dengan tak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungkan kerugian yang menimpa barang itu, akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang dipertanggungkan

TUJUAN INDEMNITY

01

Memberikan ganti rugi yang seimbang sesuai kerugian

Menghindari Tertanggung memperoleh keuntungan atas kerugian

02

03

Menempatkan Tertanggung pada posisi keuangan sesaat sebelum kerugian

INDEMNITY

CARA INDEMNITY

a. Cash payment
b. Repair / perbaikan
c. Replacement / penggantian
d. Reinstatement / pemulihan

YANG MEMBATASI INDEMNITY

a. Harga Pertangungan
b. Limits
c. Deductible
d. Average Condition

PERLUASAN INDEMNITY

a. Reinstatement
b. New for old
c. Agreed value

KONTRIBUSI

Hak seorang penanggung untuk meminta para penanggung lain yang turut bertanggung jawab kepada tertanggung yang sama untuk menanggung suatu kerugian tertentu yang ganti rugi penuhnya telah dibayar oleh penanggung pertama

SYARAT BERLAKUNYA KONTRIBUSI

English Law :

a. Ada 2 atau lebih polis Indemnity yang terlibat
b. Polis-polis tersebut memberikan jaminan terhadap bahaya yang sama *(common perils)*
c. Polis-polis tersebut memberikan jaminan terhadap objek pertanggungan yang sama *(common subject matter)*
d. Polis-polis tersebut menjamin atau menutup kepentingan yang sama yang sama *(common interest)*
e. Setiap polis *menjamin kerugian yang sama*

PASAL 277 KUHD

a. Ada dua polis atau lebih
b. Polis-polis tersebut menutup pokok pertanggungan (SMOI) yang sama.
c. Dalam polis yang pertama tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya dan polis-polis yang berikutnya dipertanggungkan harga selebihnya.

SUBROGASI

- Pengalihan hak tertanggung kepada penanggung atas hak untuk menuntut pihak ketiga yang dinilai bersalah telah menimbulkan kerugian tertanggung

- Hak seseorang yang telah membayar ganti rugi kepada orang lain karena kewajiban hukumnya untuk menggantikan orang lain itu serta menggunakan semua hak dan upaya hukum orang tersebut, apakah telah dilaksanakan atau tidak

DASAR HUKUM

Hukum di Indonesia

- Pasal 1400 KUH Perdata mengatur prinsip subrogasi secara umum (Lex Generalis)
- Pasal 284 KUHD mengatur prinsip subrogasi secara khusus (Lex specialis)

Pasal 284 KUHD

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuai barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yg diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu

SUBROGASI

Prinsip subrogation adalah pendukung adanya prinsip indemnity *(Corollary Of Indemnity)*.

Mencegah Tertanggung memperoleh keuntungan dari :

- Ganti rugi dari penanggung
- Pembayaran yang diperoleh dari pihak ketiga yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut
- Dengan pembayaran ganti rugi dari penanggung maka segala hak tertanggung terhadap pihak ketiga akan berpindah kepada penanggung secara otomatis

Sebagai konsekuensi penerapan indemnity *(corollary of Indemnity)*

- Hanya berlaku pada asuransi yang menerapkan penggantian secara indemnity
- Untuk mencegah Tertanggung memperoleh penggantian lebih dari kerugiannya
- Dilaksanakan bila Penaggung telah membayarkan seluruh ganti rugi kepada Tertanggung

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

aaui ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
General Insurance Association of Indonesia

TERIMA KASIH

